

1500260-53.2022.8.26.0415
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA
Comarca: Palmital
Foro: Foro de Palmital
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 29/07/2022

...

De igual forma, a autoria do crime de tráfico de droga também é certa.
A prova oral produzida durante a instrução denota de forma clara que o réu transportava entorpecente para a entrega ao consumo de terceiros.
A testemunha Ronaldo Rodrigues de Lara, na Delegacia de Polícia, declarou "que estava em fiscalização no combate ao tráfico de drogas - Operação "sufoco" - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Palmital
Foro de Palmital
1ª Vara
Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital-SP - cep 19970-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500260-53.2022.8.26.0415 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500260-53.2022.8.26.0415
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153848/2022 - DEL.POL.IBIRAREMA, 25411249 - DEL.POL.IBIRAREMA, 2153848 - DEL.POL.IBIRAREMA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MILTON PINHEIRO
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

MILTON PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (denúncia às fls. 111/112).

Consta na peça acusatória que, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 14h, na Rodovia SP 270, km 402, sentido leste, no Município de Ibirarema, Comarca de Palmital, o réu supostamente transportava, para posterior entrega a consumo de terceiros, duzentos e quarenta porções de maconha, com peso aproximado de 19,28 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com carregamento do entorpecente na cidade de Guaíra-PR e destino à cidade de Americana-SP.

O réu foi preso em flagrante no dia 06.06.2022 (fls. 1/4).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 72/75).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 133/136).

A denúncia foi recebida em 20.07.2022 (fls. 145/146).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Ronaldo Rodrigues de Lara, Vagner Manochio e Jeremias Israel de Oliveira Silva, sobrevivendo o interrogatório do réu (fls. 160/161).

Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 160/161). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/4, Boletim de Ocorrência de fls. 5/9, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografias de fls. 29/50, auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes de fls. 58/60, laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 94/96 e relatório de investigação de fls. 98/102, bem como pela prova oral coligida aos autos (relatório final do inquérito policial às fls. 106/107).

De igual forma, a autoria do crime de tráfico de droga também é certa.

A prova oral produzida durante a instrução denota de forma clara que o réu transportava entorpecente para a entrega ao consumo de terceiros.

A testemunha Ronaldo Rodrigues de Lara, na Delegacia de Polícia, declarou "que estava em fiscalização no combate ao tráfico de drogas - Operação "sufoco" - junto a Rodovia Raposo Tavares, KM 402, cidade de Ibirarema/SP, quando avistaram o veículo de placas JIJ3587, modelo 207 Passion XR S, fabricando Peugeot e decidiram pela sua abordagem. O condutor do veículo de nome Milton Pinheiro, declarou que estava vindo da cidade de Guaíra/PR, em direção a cidade de Americana/SP. Indagado acerca dos motivos da viagem não sabia responder e passou apresentar nervosismo à guarnição. Em consulta aos sistemas policiais, nada de irregular foi verificado com Milton e seu veículo. Ocorre que o veículo do indiciado não possuía películas de proteção nos vidros ("insufilm"), o que possibilitou à verificação de que no banco do passageiro estava com uma cobertura e por debaixo havia algo que não era possível identificar naquele momento. Foi então que houve a deliberação pela minuciosa vistoria, onde foram identificados no banco do passageiro tabletes de substância entorpecente que aparenta ser maconha. Em vistoria ao porta-malas do veículo também foram localizados diversos tabletes da mesma substância. Indagado sobre os fatos, Milton confessou que estava transportando os entorpecentes e que os arrecadou na cidade de Guaíra/PR, com destino a cidade de Americana/SP, porém, que não declinou dados de identificação a quem estaria prestando o transporte. Milton afirmou, ainda, que a prestação do "serviço" receberia a quantia de R\$20.000,00 (vinte mil reais). Diante dos fatos apresentaram o envolvido para deliberação da Autoridade Policial, com a necessidade da utilização de algemas durante sua condução, tendo em vista o fundado receio de fuga." (fl. 11).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que foi apreendida droga em quantidade superior à mencionada na denúncia; que o carro estava com a traseira baixa em razão da quantidade de droga; que o réu não era conhecido nos meios policiais; que o réu saiu do carro e de imediato confessou (fls. 160/161).

A testemunha Cleber Aparecido dos Santos, na Delegacia de Polícia, declarou "que estava em patrulhamento ostensivo no combate ao tráfico de drogas - Operação Sufoco - junto à Rodovia Raposo Tavares, KM 402, cidade de Ibirarema, quando avistaram o veículo placas JIJ3587 conduzido por Milton Pinheiro. Que em pesquisas administrativas nada de ilícito foi identificado com o condutor e o veículo. Ocorre que os vidros do automóvel não possuíam películas de proteção ("insufilm") e foi possível verificar visualmente que havia uma cobertura cobrindo algo no banco do passageiro, o que fundamentou a minuciosa revista. Em vistoria foram localizados diversos tabletes de substância entorpecente que aparenta ser maconha, tanto no banco do passageiro, como já mencionado, quanto no porta-malas. Indagado acerca dos fatos, Milton alegou que arrecadou os entorpecentes na cidade de Guaíra/PR e que levaria para cidade de Americana/SP, recebendo pelo transporte a quantia de

R\$20.000,00 (vinte mil reais). Esclarece que Milton não apresentou qualquer dado de identificação quanto aos responsáveis pela sua contratação. Por fim, que reitera o depoimento do condutor quanto ao ocorrido." (fl. 12).

O informante Vagner Manochio declarou, em Juízo, que é amigo do réu; que conhece o réu há vinte anos; que desconhece fato que desabone conduta do réu; que o réu trabalhava com evento esportivo, a exemplo de sinuca (fls. 160/161).

O informante Jeremias Israel de Oliveira Silva declarou, em Juízo, que é amigo do réu; que desconhece fato que desabone conduta do réu; que o réu trabalhava com evento esportivo, a exemplo de sinuca; que tem conhecimento, por intermédio de outras pessoa, que o réu tinha dívidas (fls. 160/161).

Interrogado em solo policial, o réu disse "que está desempregado e que exercia a profissão de comerciante, porém, em virtude da pandemia fechou seu estabelecimento comercial. Relata que em virtude da crise causada pelo desemprego, passou a ter diversas dívidas financeiras. Alega que recebeu a proposta de indivíduo que não deseja declinar o nome ou qualquer dado de qualificação para prestação de serviços de transporte de entorpecentes. Que no dia 02/06/2022 saiu com seu veículo placas JIJ3587 de Americana/SP (local de residência) com destino a cidade de Guaíra/PR, onde foram arrecadadas às substâncias entorpecentes (maconha). Novamente declara que não deseja manifestar qualquer dado de qualificação quanto aos envolvidos, mas que receberia a quantia de R\$20.000,00 (vinte mil reais) pela prestação do transporte. Que ao retornar à cidade de origem, mais precisamente na Rodovia Raposo Tavares, altura da cidade de Ibirarema, foi abordado pela guarnição de militares que localizaram os produtos ilícitos. Indagado acerca dos fatos imediatamente confessou a prática delitativa e que realizou o fato em virtude das dívidas financeiras causadas pelo desemprego. Que não deseja mais se manifestar sobre os fatos. Por fim: a) Que sua família foi cientificada da prisão através de sua esposa Marisa Beraldo Pinheiro (19-982609297); b) Que não foi agredido de forma física ou verbal pelos policiais militares e; c) Que foi algemado durante a condução até esta unidade policial." (fl. 15).

Em Juízo, o réu declarou que a acusação é verdadeira; que a droga foi carregada em Guairá-PR e tinha como destino Americana-SP; que o carro era do seu filho, mas sua esposa que utilizava o bem; que receberia a quantia de R\$20.000,00 pelo transporte da droga; que recebeu antecipadamente a quantia de R\$2.000,00; que o réu se sentiu ameaçado a fazer o transporte da droga em razão de dívida; que estava muito endividado (fls. 160/161).

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório se presta a responsabilizar o réu pela infração penal imputada.

Os depoimentos dos Policiais Militares possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste juízo. Vale destacar que, a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Cabe mencionar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga e

comportamento do réu logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do réu sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Ademais, a confissão do réu está em consonância com os elementos de prova (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Incide a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal), porque restou demonstrado que a droga era oriunda da cidade de Guaíra/PR e tinha como destino a cidade de Americana-SP, tendo o réu sido abordado já no Estado de São Paulo. Além disso, o réu declarou, por ocasião do interrogatório em Juízo e corroborando com as declarações prestadas em sede policial, que o destino da carga era a cidade Americana-SP, demonstrando, inequivocamente, a intenção de realizar o tráfico interestadual, nos termos do Enunciado da Súmula nº 587 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Diante desse contexto, restou comprovada a materialidade delitiva e a autoria pelo réu do crime descrito no art. 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, acima de qualquer dúvida razoável, e não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade do réu, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Súmula nº 545, STJ), porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, deixo de valorá-la, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena no patamar de 1/6, conforme razões expostas na fundamentação desta decisão, passando a dosá-la em 5 anos e 10 meses reclusão e 583 dias-multa.

Ainda na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no mencionado dispositivo legal, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, autorizam a redução da pena no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade relevante de droga e que em outros casos analisados por este Juízo foram encontradas porções muito inferiores, razão pelo qual diminuo a pena em 11 meses e 20 dias reclusão e 98 dias-multa, passando a dosá-la em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, a

qual torna definitiva frente a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento.

A esse respeito, consigno passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes nos autos do "Habeas Corpus" nº 154694 AgR/SP:

"(...)

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa.

(...)"

(STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965))

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta (artigos 44 e 77, CP).

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR MILTON PINHEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 485 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade.

Determino a perda dos objetos e/ou valores apreendidos, pois relacionados à prática delitiva (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsistem os pressupostos e requisitos legais que ensejaram a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto e sob pena de se tornar mais gravosa a situação do réu caso opte por recorrer (CPP, artigo 387). Expeça-se, de imediato, alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela

do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, e mediante apresentação de auto circunstanciado; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Palmital, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA